

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3102/2544

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
นายชด วะชังเงิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 426

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

ป.พ.พ. มาตรา 425 เป็นบทบัญญัติถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างที่ต้องร่วมกับลูกจ้างรับผิดชอบต่อความเสียหายที่บุคคลภายนอกได้รับจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างเท่านั้น แต่ในระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างสิทธิของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างจะพึงมีต่อกันเพียงใดต้องเป็นไปตามมาตรา 426 ลูกจ้างขับรถของนายจ้างโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหาย แต่โจทก์ผู้เป็นนายจ้างยังไม่สามารถตกลงจำนวนค่าเสียหายและยังไม่ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก โจทก์จึงไม่มีสิทธิไต่เบี่ยเงินจำนวนดังกล่าวจากผู้เป็นลูกจ้างที่กระทำละเมิดตามบทกฎหมายดังกล่าว โจทก์ยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ในทางแพ่ง จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ในฐานะทายาทและจำเลยที่ 6 ในฐานะผู้ค้าประกันของลูกจ้างชำระค่าเสียหายส่วนนี้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ในฐานะผู้มีสิทธิรับมรดกของนายชิน ชำระค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และ จำเลยที่ ๖ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งหกขาดนัด

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นายชิน วัชงเงิน เป็นลูกจ้างโจทก์ทำหน้าที่ขับ รถยนต์ โดยมีจำเลยที่ ๖ เป็นผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายชิน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ นายชินขับรถยนต์ของโจทก์ในทางหน้าที่จ้างชนรถยกตู้สินค้า ทำให้รถยนต์ ของโจทก์เสียหาย วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒ นายชินขับรถยนต์ของโจทก์ในทาง การที่จ้างคนกำแพงกันขอบทางด่วน เป็นเหตุให้ตู้สินค้าที่บรรทุกมาหลุดออกจากรถตก จากทางด่วนไปทับรถยนต์ ๕ คัน ที่จอดอยู่และนายชินถึงแก่ความตาย ทำให้รถยนต์ ของโจทก์ ตู้สินค้า รถยนต์ของบุคคลอื่น กำแพงกันขอบทางด่วน และเสาไฟฟ้าบน ทางด่วนได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้เสียหายไปบางส่วนแล้ว ซึ่งรวมกับค่าเสียหายของโจทก์รวมจำนวน ๑,๒๓๐,๘๘๒ บาท แต่ยังไม่ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๙ อ - ๕๑๕๙ กรุงเทพมหานคร และ ๙ ท - ๑๗๙๖ กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงยังไม่ถูกต้องอ้าง สิทธิหรือหน้าที่ ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนที่ยังไม่ชำระ พิพากษาให้จำเลย ที่ ๑ ถึงที่ ๕ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑,๒๓๐,๘๘๒ บาท และจำเลยที่ ๖ ชำระจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์จะต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างต่อบุคคลภายนอก แม้โจทก์ยังไม่ได้ชำระค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกก็ถือว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิและหน้าที่แล้วนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๕ บัญญัติให้นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นเป็นบทบัญญัติถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างที่ต้องร่วมกับลูกจ้างรับผิดชอบต่อความเสียหายที่บุคคลภายนอกได้รับจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างเท่านั้น แต่ในระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างสิทธิของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างจะพึงมีต่อกันเพียงใดต้องเป็นไปตามมาตรา ๔๒๖ ซึ่งบัญญัติว่านายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น แต่โจทก์ยังไม่สามารถตกลงจำนวนค่าเสียหายและยังไม่ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๙ อ - ๕๑๕๙ กรุงเทพมหานคร และ ๙ ท - ๑๗๙๖ กรุงเทพมหานคร โจทก์จึงไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเงินจำนวนดังกล่าวจากนายชิน ระวังเงิน ลูกจ้างตามบทกฎหมายดังกล่าว โจทก์ยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ในทางแพ่ง จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๕ ในฐานะทายาท และจำเลยที่ ๖ ในฐานะผู้ค้ำประกันของนายชินชำระค่าเสียหายส่วนนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ที่ศาลแรงงานกลางยกฟ้องโจทก์ในส่วนนี้ชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(มงคล คุณต์กาญจนากุล-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

ศาลแรงงานกลาง(ประจวบคีรีขันธ์) - นายสุภศักดิ์ เยาวีววัฒน์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ